



PUTUSAN
Nomor 17 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GINANJAR AGUNG WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Soragan Perum Sinar Soto Sawah BB14, RT 007 RW 000, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H., Lit., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Zahru Arqom & Co, beralamat di Jalan Palagan TP, KM. 7, Tegal Krapyak, RT. 01, RW. 033, Sedan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SURATNO, bertempat tinggal di Jalan Wiji Adisoro 36, RT 006 RW 001, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chusnul Chothimah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada C & C Law Office, beralamat di Jalan Krasak GK 2/24, RT. 017 RW. 005, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **AGUS PROKLAMANTO, S.E**, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto 75, Demangan Baru, RT 001 RW 047, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta,;
2. **KOPERASI LIMA GARUDA**, dahulu berkedudukan di Kantor Cabang Jalan Gondosuli Nomor 27, Kelurahan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dan
berkantor pusat di Ruko Mutiara Blok C, Nomor 12, Jalan
Jend. A.Yani, Kelurahan Margajaya, Kota Bekasi, namun
saat ini tidak diketahui domisili/alamatnya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah Obyek Sengketa yaitu tanah dan bangunan SHGB
Nomor 00211/Demangan, Kelurahan Demangan, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah dibeli secara sah dan lunas oleh
Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
karena dengan sengaja tidak memproses Akta Jual Beli kepada
Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk menandatangani Akta Jual Beli
terhadap Objek Sengketa ke atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membantu proses
peralihan hak atas objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang oleh karenanya
mendapatkan kuasa dari Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa
untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan
kosong, bersih dan aman dari gangguan siapapun;
7. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/ Putusan serta
merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding,
kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*)

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan melaksanakan kewajibannya terhitung sejak putusan *in casu* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Fisik Sertipikat HGB Nomor 0211/Demangan, Surat Ukur Nomor: 41/71, Tanggal 13 Desember 1995, luas 221 m², atas nama Ginanjar Agung Wijaya kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan oleh Penggugat Rekonvensi sejak hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 5 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah Objek Sengketa yaitu tanah dan bangunan SHGB Nomor 00211/Demangan, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta telah dibeli secara sah dan lunas oleh Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan sengaja tidak memproses Akta Jual Beli kepada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk menandatangani Akta Jual Beli terhadap Objek Sengketa ke atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membantu proses peralihan hak atas objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang oleh karenanya mendapatkan kuasa dari Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan aman dari gangguan siapapun;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.794.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 45/PDT/2023/PT YYK tanggal 23 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 150/Pdt.G/2022/PN Yyk jo. Nomor 45/PDT/2023/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 45/PDT/2023/PT.YYK., Tanggal 23 Juli 2023 jo. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 150/Pdt.G/2022/PN.Yyk., Tanggal 05 Mei 2023;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/ Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) tidak dapat diterima;

B. Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat I/ Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat/ Terbanding) untuk seluruhnya;

C. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi (dahulu

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024



- Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding) telah melakukan Perbuatan Malawan Hukum;
 3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding) untuk menyerahkan fisik Sertipikat HGB Nomor 0211/Demangan, Surat Ukur Nomor: 41/71, Tanggal 13 Desember 1995, luas 221 m² (dua ratus dua puluh satu meter kubik), atas nama Ginanjar Agung Wijaya kepada Pembanding (dahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Terbanding) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan putusan oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding) sejak hari putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 18 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024



salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pembeli yang beriktikad baik atas objek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00211/Demangan dari Tergugat II Agus Proklamanto, S.E selaku kuasa dari Tergugat I/Debitur/Ginjar Agung Wijaya berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 09 tanggal 21 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Eduard Ardyanto, S.H dan Penggugat telah membayar lunas objek sengketa senilai Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dengan cara melunasi utang Debitur/Tergugat I di Koperasi Lima Garuda/Tergugat III, sehingga Tergugat I harus dihukum untuk menandatangani Akta Jual Beli atas objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GINANJAR AGUNG WIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GINANJAR AGUNG WIJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 17 K/Pdt/2024